

0000991-61.2015.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... venda de drogas.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO DEFESA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONDENAÇÃO PROVA SUFICIÊNCIA Autoria e materialidade comprovadas à sociedade Negativa que se mostra inverossímil Indícios de autoria delitiva que comprovam, de forma contundente, a participação dos acusados, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000991-61.2015.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000991-61.2015.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 93/2014 - DEIC - Divisão de Inv. s/ Crimes contra o

Patrimônio - DISCCPA, 65/2014 - DEIC - Divisão de Inv. s/ Crimes contra o

Patrimônio - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hebert Soares dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

HEBERT SOARES DOS SANTOS, vulgo "Beto" ou "Betão", foi denunciado como incurso no artigo 2º, caput e §2º da Lei n.º 12.850/2013 e no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Segundo a denúncia, de data indeterminada até, ao menos, o dia 19 de setembro de 2014, em local incerto, nesta cidade e comarca de Guarulhos, HEBERT SOARES DOS SANTOS, vulgo "Beto" ou "Betão" e indivíduos não identificados, dentre eles indivíduos com alcunhas "Dinho", "Vado" e "Bruno", associaram-se para o fim de cometer, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

Consta ainda que, de data indeterminada até, ao menos, o dia 19 de setembro de 2014, em local incerto, nesta cidade e comarca de Guarulhos, HEBERT SOARES DOS SANTOS, vulgo "Beto" ou "Betão", e ao menos mais três indivíduos não identificados,

dentre eles indivíduos com alcunhas “Dinho”, “Vado” e “Bruno”, integrou pessoalmente organização criminosa, em cuja atuação há o emprego de arma de fogo (fls. 963/967). Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/141).

Devidamente notificado (fls. 975/976), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fl. 983).

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2019 (fl. 985).

Em audiência realizada no 14 de novembro de 2019, foi colhido o depoimento da testemunha Heidi Pires Novaes (fl. 1012/1013).

As testemunhas José Carlos Fernandes e Ricardo Rodrigo Luiz Macedo, foram ouvidas por carta precatória (fls. 1021/1024).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 30 de novembro de 2021, foi colhido o interrogatório do réu (fls. 1048/1049).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em memoriais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado como incurso no artigo 2º, caput e §2º da Lei 12.850/2013 e no artigo 35, da Lei 11.343/2006. Quanto à dosimetria da pena, a culpabilidade exacerbada deve ser considerada na pena-base, denotando maior reprovabilidade de sua conduta. Presente, também a causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo na organização criminosa, do artigo 2º, §2º da Lei n.º 12.850/2013. O réu integrava organização criminosa e associação ao tráfico, sendo o elo de ligação dos agentes, a evidenciar a prática de crimes em concurso material. Considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o cumprimento da reprimenda deve iniciar-se em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal (fls. 1262/1269).

A defesa de HEBERT, por seu turno, requereu a absolvição do acusado. Em caso de condenação, mantida a figura da traficância seja aplicada a incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de drogas. O regime fixado deve ser o aberto e a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos. Deve ser assegurado o direito de recorrer em liberdade, bem como deve-se reconhecer que o defendido é pobre e não tem condições de arcar com custas e multas eventualmente impostas (fls. 1274/1275).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela portaria (fl. 02), relatório de investigação (fls. 03/04), auto de exibição/apreensão (fl. 05), documentos (fls. 06/07 - cheques), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fl. 14/15), relatório de investigação (fls. 329/339), prisão em flagrante de fls. 162/183 (julgado nos autos do processo nº 0069749-66.2014.8.26.0050 que tramitou na 13ª Vara Criminal de São Paulo), interceptação telefônica nos autos do inquérito policial nº 0074940-92.2014.8.26.0050 (fls. 1055/1259), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado HEBERT SOARES DOS SANTOS, em juízo, disse que trabalha na prefeitura de Guarulhos com serviço público há seis anos e é proprietário de uma pizzaria. Negou os fatos. Disse que nunca participou de organização ou associação criminosa. É conhecido apenas pelo apelido de Beto. Conhece Heidi, a família dela trabalha com eventos e mora perto dela. Lembra-se de ter alugado o seu salão para ela. Agora, alugou o espaço para uma empresa. A linha interceptada de número 93017-3398 não é a sua. Heidi mora do lado do salão de festas e desconhece a interceptação da conversa da tratativa de locação com ela. Apenas tem o número da pizzaria na porta. Também não conhece “Dinho”, “Vado” e “Bruno”. À época dos fatos (2014) já trabalhava com a pizzaria. Na ocorrência do dia 06/11/2014, foi abordado na Av. Brigadeiro Faria Lima conduzindo um veículo Golf e foram apreendidos diversos bens, os quais eram de sua propriedade. Tem um amigo que vendia ouro com nota e revenderia a mercadoria,

que estava em uma meia, dentro de seu bolso, quando da abordagem. Não conhecia os policiais anteriormente.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Os policiais civis JOSE CARLOS FERNANDES e RICARDO RODRIGO LUIZ MACEDO, em sede policial, ouvidos no RDO n.º 59/2014, no dia 07 de agosto de 2014, em depoimentos semelhantes, narraram que são policiais componentes da equipe Apolo 46, e efetuando diligências no combate a crimes de roubo, se depararam na Al. Pessoto Sobrinho, altura do numeral 321, com um veículo Stilo, vermelho de placas GII-2504/SP, estacionado defronte a uma oficina, do qual desconfiaram, pois havia diversas caixas no interior do veículo, onde indagaram pelo proprietário do veículo no local e foi informado que o veículo encontrava-se em reparos na oficina mecânica, de pessoa de nome Roberto. Afirma que se dirigiram a oficina, do outro lado da rua, onde se encontrava veículo e indagando por Roberto o mesmo se apresentou prontamente, como sendo proprietário da oficina, afirmando que o veículo acima referido era de cliente e ali se encontrava para reparos. Foi solicitado as chaves do veículo, para averiguar o que havia em seu interior onde em verificações constatara que ali haviam diversas caixas, contendo medicamentos diversos esclarece que indagado a Roberto, referente as notas fiscais dos medicamentos, este afirmou que um amigo de apelido "Dinho" havia pedido para guardar os medicamentos no interior do veículo, na data de ontem, afirmando que iria retornar hoje no período da tarde para retirar essa mercadoria. que efetuando pesquisas nas caixas de medicamentos, localizaram algumas etiquetas contendo nomes de transportadoras e de possíveis clientes que receberiam tais mercadorias, e entrando em contato com a empresa Med Log - Transportes foram atendidos pelo funcionário Rodrigo, que informou a respeito de referidas etiquetas que as mesmas pertenciam a um lote que fora roubado daquela empresa, conforme boletim de ocorrência do 97º DP., de nº 2809/2014, em data de 22/07/2014, enviando as notas fiscais referente aos produtos roubados. Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante a pessoa de José Roberto de Freitas, que veio conduzido, juntamente com o veículo e medicamentos apreendidos no local, sendo os fatos apresentados a autoridade policial (fls. 165/168 e repetido fls. 524/527).

O policial civil JOSE CARLOS FERNANDES, ouvido por carta precatória, disse estava com investigação por interceptação telefônica por tráfico de drogas e havia uma pessoa que falava ao telefone com o apelido de "Beto". Eles falam em comercialização de drogas, armas, produto de roubos. Passaram pelo local que a ERB indicava e, já ciente de que utilizava um Golf, da cor preta, conseguiram localizá-lo e realizaram sua abordagem e ele não soube indicar a procedência dos objetos localizados dentro do veículo. Para qualificá-lo, porque até então não sabiam quem utilizava aquela linha telefônica, o conduziram para a Delegacia de Polícia. Naquele dia não apreenderam drogas, mas papéis, cheques, cartões que não estavam em nome dele, corrente de ouro. Não se recorda se haviam anotações sobre comércio de drogas. Reconheceu sua assinatura no relatório de investigação (fls. 1021/1024). O policial civil RICARDO RODRIGO LUIZ MACEDO, ouvido por carta precatória, informa que estava realizando uma interceptação telefônica, quando um dos investigados enviou uma mensagem para o Hebert para resolver algum problema. Então interceptaram esta linha e durante o monitoramento, falava de armas, drogas. Como investigavam outras pessoas simultaneamente, quando Hebert falava que encontraria alguém, não era possível chegar a tempo para realizar a prisão dele. Finda a interceptação, foram até Hebert para intimá-lo a comparecer no DEIC para prestar esclarecimentos, quando realizaram abordagem e localizaram joias, cheques, cartões, que não eram de uso dele. Na Delegacia, ele disse que não era ele quem usava o telefone interceptado, porque já não estava mais com aquele número. Ele tinha comércios e durante as interceptações ouviram quando ele alugava um salão de festas a uma pessoa, que a intimaram e questionaram de quem ela teria alugado o salão, quando ela apresentou o número e reconheceu a pessoa que locou para ela. O vulgo de Hebert era "Betão", "Beto". Depois souberam que Hebert e o irmão já eram conhecidos em Guarulhos pela prática de tráfico de entorpecentes. Pela triangulação da ERBs, a localização dava nos comércios dele, logo não tinha como não ser dele o número. Não

se lembra se o veículo estava no nome dele. Não se recorda se havia anotação relacionada a comércio de drogas. Confirmou sua assinatura no relatório de investigação (fls. 1021/2024).

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.ª Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Mas não é só.

A testemunha HEIDI PIRES NOVAES, em sede policial, declara que trabalha com eventos e dentre os diversos que realiza recorda-se que locou um salão de festas situado na Rua Taguai, nº 335. Informa que passava pelo local quando avistou uma faixa de "aluga-se para festas e eventos onde constava o telefone (11) 93017-3398 para contato. Lembra-se que ligou para o referido telefone onde foi atendida por pessoa que se identificou como "Beto" após o que foi pessoalmente ao salão onde encontrou-se com "Beto" e realizou as tratativas para a locação do salão. Também enviou mensagens de texto para a linha (11) 93017-3398, todavia não houve respostas. A declarante concretizou a locação do referido salão tendo entregado em espécie para "Beto" o valor do aluguel, não tendo recibo ou contrato dessa negociação. Nesta oportunidade foi apresentada a declarante a fotografia de HEBERT SOARES DOS SANTOS, tendo reconhecido sem sombras de dúvida como sendo a pessoa de "Beto" com quem falou através do telefone acima descrito e também pessoalmente (fl. 13). Em juízo, informa que foi ouvida na fase policial, porém não se recorda exatamente as perguntas que lhe fizeram. Confirmou que alugou salão para evento do réu. Disse que passou por uma placa e telefonou para o número informado, quando conversou com Beto, reconhecendo-o em juízo, alugou o salão e realizou o evento. Alugou outras vezes o mesmo espaço dele. Não se recorda do número de telefone (11) 93017-3398, os policiais que o tinham, e foi por meio dele que chegaram a ela. Pois bem, quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que os depoimentos dos policiais, que merecem toda credibilidade, estão assentados entre si e afeiçoam-se em consonância com todos os demais elementos de prova constante dos autos, afastando qualquer tese de absolvição por falta de provas.

O artigo 35 exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não,

qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34, da Lei nº 11.343/06. É necessário que esta associação seja estável, com identificação de certa permanência na societas criminis, que não se confunde com a mera coautoria. No caso em apreço, observa-se que o denunciado se associou a diversos indivíduos não identificados para a prática do delito de tráfico de drogas e outros.

No exercício da atividade criminosa, o denunciado manteve contato telefônico com diversos comparsas estabelecendo tratativas para aquisição de drogas para revenda, além de insumos para a produção de cocaína sob a forma de crack e ainda se comprometeu a providenciar munição e o reparo de armas de fogo.

A linha telefônica interceptada (11) 93017-3398 (TIM) nos autos n.º 0074940-92.2014.8.26.0050, tinha como assinante Johnny Matheus Cardoso (fl. 1112), contudo, era utilizada pelo denunciado HEBERT, vulgo "Betão", "Beto".

Em que pese o acusado negar a propriedade da linha telefônica interceptada, a testemunha Heide que manteve contato com ele, pela linha e pessoalmente, para locação de um salão de festas de propriedade dele, reconheceu o acusado, inclusive, em juízo. Ademais, confirmou também que o acusado se identificou como "Beto".

Se isso não bastasse, o policial civil Ricardo que participou das investigações salientou que pela triangulação da ERBs, a localização dava nos comércios do réu, logo não tinha como o número do telefone não pertencer a ele.

Assim, através da linha telefônica interceptada (11) 93017-3398 (TIM), utilizada pelo denunciado HEBERT, restaram evidenciados diálogos tratando da negociação de drogas e insumos bem como o fornecimento de munição e armas, além de intermediar conflitos entre criminosos, conforme se verifica das conversas interceptadas nos autos n.º 0074940-92.2014.8.26.0050 (fls. 340/349 repetidas às fls. 1202/1211).

No dia 14 de setembro de 2014, às 14h34min05seg, HEBERT manteve diálogo com interlocutor não identificado (linha telefônica 11.94935-2320), o qual pediu para o denunciado entrar em contato com um outro agente, de prenome "Bruno", o qual seria responsável pela "branca", ou seja, cocaína, pedindo ainda para que fosse estabelecido contato com um outro indivíduo de alcunha "Vado", sem esclarecer o motivo (fls. 341/342 repetido às fls. 1203/1204).

Na sequência, HEBERT retornou o telefonema (às 14h41min53seg), noticiando que não conseguiu falar com "Bruno" para saber se ele conhecia "Vado", passando o número de telefone deste para tal indivíduo. Durante o diálogo, o interlocutor pediu para que HEBERT obtivesse o "azeite", ou seja, matéria prima para a produção de cocaína sob forma de "crack", pois senão iria acabar, o que acarretaria o fechamento do ponto de venda de drogas (fls. 343/345 repetido às fls. 1205/1207).

No mesmo dia 14 de setembro de 2014, às 20h30min11seg, em nova conversa com o mesmo interlocutor, este insistiu para HEBERT fornecer o contato de "Vado", para resolver um problema envolvendo um desentendimento entre criminosos. Ao final do diálogo, HEBERT informou que iria fornecer ao interlocutor o "negócio", vale dizer, droga, sendo novamente advertido por este indivíduo de que se não houvesse o fornecimento, o ponto de venda de drogas iria fechar. HEBERT então informou que iria pegar com o irmão, o qual também é traficante de drogas (fls. 345/347 repetido às fls. 1207/1209).

O grupo associado para o tráfico de drogas comercializava de forma ininterrupta, estável, permanente e em proveito dos integrantes associados, conforme se verifica a partir das falas do réu com interlocutores em que se aponta o risco de que pontos de venda de drogas possam ser fechados caso ele não consiga obter mais drogas e insumos para o abastecimento.

Destarte, reputo presente o vínculo associativo entre o réu e os demais agentes identificados como "Bruno", "Vado", em especial em razão de toda a casuística, com envolvimento de diversas pessoas organizadas previamente com repartição de tarefas e funções, restando evidenciadas as funções do denunciado, especialmente o fornecimento de drogas e insumos para pontos de venda de drogas.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO DEFESA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONDENAÇÃO PROVA SUFICIÊNCIA Autoria e materialidade comprovadas à sociedade Negativa que se mostra inverossímil Indícios

de autoria delitiva que comprovam, de forma contundente, a participação dos acusados, em caráter estável e permanente, na complexa organização para o tráfico. Polícia Civil que já investigava o grupo, inclusive com interceptação telefônica autorizada DEPOIMENTO DE POLICIAIS VALIDADE Os testemunhos dos policiais têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Apelação nº 3003818-93.2006.8.26.0099, Rel. AMADO DE FARIA, DJ. 25-06-2013).

"(...) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO comprovada a materialidade e a autoria pela prova oral e pelas interceptações telefônicas dando conta que os apelantes Devalcir e Luís associaram-se de forma permanente para traficar na região." (TJSP - Apelação nº 0003681-13.2009.8.26.0438, Rel. LAURO MENS DE MELLO, DJ. 20-06-2013).

"O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e §1º, e artigo 24 do mesmo diploma legal. Assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e os codenunciados, inviável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas." (TJDF - Ap. 20100112165299 APR, 2ª Turma Criminal, rel. Roberval Casemiro Belinati, DJ 20.03.2014).

Portanto, fica comprovado nos autos o dolo, ou seja, a vontade de se associar e a estabilidade de maneira a caracterizar o crime de associação como figura autônoma, pois estando em consonância todas as provas acima analisadas, o réu associou-se para o tráfico de drogas, a revelar a dedicação reiterada. Ademais, colhe-se da doutrina que:

"Elemento subjetivo do tipo - É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração" (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128).

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada" (STF, ROHC nº 75.236-5/AM, 1ª Turma, j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º- 8-1997, RT 749/584, citado por Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7ª edição, Editora Saraiva, p.232).

Em remate, tratando-se de crime formal, consumou-se com a simples associação de caráter duradouro, independentemente da efetiva prática do almejado tráfico de drogas; em outras palavras, consumou-se com a mera união dos envolvidos no momento em que se associaram.

Por outro enfoque, com relação ao delito de Organização Criminosa previsto no artigo 2º, caput e §2º da Lei n.º 12.850/2013, os relatos dos policiais dão conta de que o réu e ao menos mais três indivíduos não identificados, dentre eles indivíduos com alcunhas "Dinho", "Vado" e "Bruno", integravam pessoalmente organização criminosa, em cuja atuação há o emprego de arma de fogo.

A partir da mensagem de texto na linha telefônica n.º (11) 98421-2826 ("Dinho) com o teor: "Liga os irmão da quebrada 986352358 ou 930173398 para não ir p prazo senão fudeu" (fls. 248/249 e fl. 289 repetido às fls. 1111/1112) foi determinada a interceptação da linha telefônica utilizada por HEBERT (fls. 298/301 repetido às fls. 1160/1163).

No dia 12 de setembro de 2014, por volta das 19h15min03seg, HEBERT manteve diálogo com interlocutor não identificado, no âmbito do qual este solicitou ao denunciado que lhe fornecesse munição, dizendo que dela necessitava para colocar o negócio para funcionar, ou seja, uma arma de fogo (fls. 340/341 repetido às fls. 1202/1203).

No dia 19 de setembro de 2014, às 17h40min59seg, HEBERT conversou com outro indivíduo não identificado (linha telefônica n.º (11) 95425-2827), o qual o informou de que era necessário arrumar a "chuteira", vale dizer, arma de fogo. O réu perguntou se a arma estaria "engasgando" e o outro agente informa que estava apenas marcando a bala, acrescentando que não poderia andar com a arma naquela condição. HEBERT se comprometeu a conseguir alguém para consertar a arma de fogo de tal agente, o qual se despediu fazendo referência ao apelido "Beto" (fls. 348/349 repetido às fls. 1210/1211).

Nos diálogos estabelecidos por HEBERT, este fez contato com ao menos três outros indivíduos (duas linhas identificadas: (11) 94935-2320 e (11) 95425-2827), e fez ainda referência explícita a outros integrantes da organização, entre eles "Vado" e "Bruno".

Desta feita, pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal, verifica-se que, efetivamente, Hebert integrava um grupo criminoso dotado de hierarquia e organização, onde o réu e seus comparsas se desenvolveram, de modo estável e permanente, com nítida divisão de tarefas, restando evidenciadas as funções do denunciado, especialmente o fornecimento de drogas e insumos para pontos de venda de drogas, o fornecimento de munição e reparos de armas de fogo utilizadas por membros da organização e ainda a intermediação de conflitos entre criminosos.

Convém destacar que o tipo penal descrito no artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013 é formal e de conduta múltipla, consumando-se com a mera prática de qualquer das condutas enunciadas, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico.

Prevê o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013: "Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa".

Por seu turno o parágrafo 1º do artigo 1º da mesma lei define a organização criminosa nos seguintes termos: "Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Como ensina a doutrina: "definir organização criminosa é tarefa complexa e controversa, tal como a atividade do crime nesse cenário. Trata-se da atuação da delinquência estruturada, que visa ao combate de bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. A relevância da conceituação se deve também ao fato de ter sido criado um tipo penal específico para punir os integrantes dessa modalidade de associação. Sob outro prisma, não se pode escapar da etimologia do termo organização, que evidencia uma estrutura ou um conjunto de partes ou elementos, devidamente ordenado e disposto em bases previamente acertadas, funcionando sempre com um ritmo e uma frequência ponderáveis no cenário prático. Em suma, cuida-se de associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes. (...) Não se pode discordar dessa visão empresarial do crime, que se molda como se autêntica corporação, com 'diretoria, gerências regionais e locais, funcionários", na busca do lucro, em estrita hierarquia, com invasão nas entranhas dos órgãos estatais, dispondo de tecnologia de ponta, conexões variadas no mercado, atitudes de controle estrito de obediência, validando a violência como exemplo para a fidelidade dos

seus membros e espalhando-se, sempre e cada vez mais, não somente pelo território nacional, mas, sobretudo, para outros países" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 2, 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 684).

Verifica-se com transparência, portanto, a existência de provas suficientes da existência da organização criminosa mencionada na denúncia, com emprego de arma de fogo, sendo de rigor a condenação do réu pela conduta tipificada no artigo 2º, caput e §2º da Lei nº 12.850/2013, afastando a tese da defesa de insuficiência probatória.

Os delitos de associação ao tráfico e o crime de organização criminosa praticados pelo acusado são autônomos, razão pela qual as penas devem ser cumulativas, restando caracterizado o concurso material de crimes, conforme tipificado no artigo 69 do Código Penal.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I - Delito de associação para o tráfico de drogas previsto no artigo 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06:

Na aplicação das penas, na primeira fase, considerando as circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, verifico que o réu é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 1042/1044) e praticou o delito nas condições normais previstas no tipo penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas, razão pela qual torno, em definitivo, a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o delito de associação para o tráfico de drogas.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

II - Delito previsto no artigo 2º, caput e §2º da Lei nº 12.850/2013:

Na dosagem das penas, verifico que o réu é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 1042/1044), contudo, as consequências do delito perpetrado comportam valoração negativa, pois submetem pessoas a "julgamentos" sumários com seríssimas consequências para respectiva integridade física, quando não para própria vida. Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem analisadas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena a serem observadas. Presente, por outro lado, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Assim, acresço a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O

valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Os crimes de associação para o tráfico (3 anos de reclusão e 700 dias-multa) e organização criminosa (4 anos e 1 mês de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa) foram praticados em concurso material e, portanto, suas penas devem ser somadas, totalizando as penas em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa.

O regime para o cumprimento de pena é o FECHADO, considerando a quantidade da pena aplicada, além da gravidade e circunstâncias dos crimes em si, sendo certo que este regime é o único suficiente à prevenção e reprovação dos delitos.

Pelas mesmas razões acima elencadas, não se cogita da substituição por penas restritivas de direitos, tampouco da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, porque não respeitados os requisitos exigidos respectivamente pelos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A despeito da quantidade de pena, o regime fixado e a gravidade dos delitos cometidos, considerando que o acusado respondeu o processo em liberdade, não entendo que haja justificativas para a decretação de sua prisão cautelar neste momento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR HEBERT SOARES DOS SANTOS, como incurso no artigo 2º, caput e §2º da Lei n.º 12.850/2013 e no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento de 7 (SETE) ANOS e 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 712 (SETECENTOS E DOZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará extinta decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo do sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C..

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA